



PUTUSAN

Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI ALS YADI BIN TIKAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 05 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/VIII/2025/Sat Polairud tanggal 28 Agustus 2025, dan diperpanjang sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/30a/VIII/2025/Sat Polairud tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;

Hal. 1 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh: 1. Ishfi Ramadhan, SH., MH, 2. Joko Prasetyo, SH., MH, 3. Sri Handayani, SH, 4. Akhmad Zaini, SH, 5. Robby Akbar, SH., S. Pd, 6. Helen Juliyanti, SH, 7. Muhammad Iqbal Rahmadhani, SH., MH, 8. Muhammad Azhari Rahman, SH. Semuanya Advokat/ Advokat Magang/ Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 15 Desember 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa:
- 4 (empat) Paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) Plastik klip besar berisikan 5 (lima) Plastik klip;
 - 1 (satu) Buah HP merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) Plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu;
 - 1 (satu) Buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No Reg. Perkara: PDM-5664/BJRMS/11/2025 tanggal 26 November 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Veteran Komplek

Hal. 3 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya dirumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Veteran Gang Sepakat Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. HAPID (daftar pencarian orang) yang mana saat itu Terdakwa diberi bonus sabu-sabu oleh Sdr. HAPID dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram agar Terdakwa mau berlangganan sabu-sabu dengan Sdr. HAPID, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. HAPID, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesampainya dirumah sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip atau masing-masing paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 wita, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS mengirim bukti transfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa juga memberikan bonus kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.25 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO telah mengamankan saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang Terdakwa pegang ditangannya yang mana sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga layar Hp tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 (lima) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0566 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOM N No. 13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

KESIMPULAN :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu yang mempunyai berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji test kit, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 13.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 13.25 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO telah mengamankan saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang Terdakwa pegang ditangannya yang mana sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga layar Hp tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa : 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 (lima) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0566 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO

Hal. 7 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Pengujian, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOM N No. 13/N/0 1 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu yang mempunyai berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji test kit, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut tidak

Hal. 8 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi dari unit Gakkum sat Polairud Banjarmasin, di waktu dan tempat yang berbeda-beda, yang pertama diamankan bernama saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS kamis amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 12.50 WITA. Di pesisir sungai martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) kami amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp.Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288.
 - Uang sebesar Rp. 108.000, - (seratus delapan ribu rupiah) di duga uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkotika.
 - 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu.

Hal. 9 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803.
- 1 (satu) buah tas weixer warna coklat, dan
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- Yang mana barang bukti yang kami temukan tersebut untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, dijelaskan untuk 1 (satu) paket narkoba didalam di bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkoba disimpan di dashboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, untuk 1 (satu) paket disimpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288 serta Uang sebesar Rp. 108.000, - (Seratus delapan ribu rupiah) dan yang disimpan didalam tas weixer warna coklat yang dislempangkan di badannya.
- Sedangkan untuk barang bukti dari Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr.
 - 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip,
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru,
 - 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu,
 - Yang mana barang bukti tersebut berupa 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr disimpan didalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu ditemukan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm).
 - Untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru dipegang di tangan Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dan untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut dengan sengaja dirusak oleh

Hal. 10 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dengan cara dilipat dengan paksa sehingga hp tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

- Bahwa awalnya saksi dan anggota Opsnal Sat Polairud Polresta Banjarmasin lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan narkoba jenis sabu-sabu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 12.50 WITA, Anggota Sat Polairud Polresta Banjarmasin IPDA PUJO DEWANTO telah melakukan penangkapan pelaku penjual narkoba jenis sabu-sabu dan pemantauan ke sekitar lokasi dan kemudian Anggota Opsnal melihat terduga melakukan gerak-gerik mencurigakan dan setelah itu anggota mengikuti saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan berhenti di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di Jl. P. Antasari No. 86 A Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu anggota mencoba melakukan interogasi dan pengeledahan di badan pelaku dan ditemukan barang bukti berupa paket sabu, lalu setelah melakukan pengembangan jam 13.25 di TKP kedua anggota mengamankan Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) bertempat pada sekitar Pesisir Sungai Veteran tepatnya di Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 23 No. 98 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan anggota melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Subnit Lidik mendapati dan mengamankan terduga pelaku a.n SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) setelah itu melakukan pengeledahan di rumah terduga pelaku, kemudian ditemukan barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti di antaranya berupa narkoba diduga jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 11,38 gram dan berat bersih 10,38 gram beserta barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti, dan langsung mengamankan barang bukti terlapor beserta barang bukti terlampir di kolom barang bukti dibawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal. 11 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi M. BIMANTORO, S.H, Bin RUSLAN GUNARJO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi dari unit Gakkum sat Polairud Banjarmasin, di waktu dan tempat yang berbeda-beda, yang pertama diamankan bernama saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS kami amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 12.50 WITA. Di pesisir sungai martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) kami amankan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 Sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp.Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang kami sita dari saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288.
 - Uang sebesar Rp. 108.000, - (seratus delapan ribu rupiah) di duga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkoba.
 - 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu.
 - 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803.
 - 1 (satu) buah tas weixer warna coklat, dan
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
 - Yang mana barang bukti yang kami temukan tersebut untuk 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, dijelaskan untuk 1 (satu) paket narkoba didalam di bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkoba disimpan di dashboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin

Hal. 12 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



JFR1E1365803 yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, untuk 1 (satu) paket disimpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288 serta Uang sebesar Rp. 108.000, - (Seratus delapan ribu rupiah) dan yang disimpan didalam tas weixer warna coklat yang dislempangkan di badannya.

- Sedangkan untuk barang bukti dari Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa :

- 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr.

- 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip,

- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru,

- 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu,

- Yang mana barang bukti tersebut berupa 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr disimpan didalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu ditemukan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm).

- Untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru dipegang di tangan Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dan untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut dengan sengaja dirusak oleh Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) dengan cara dilipat dengan paksa sehingga hp tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

- Bahwa awalnya saksi dan anggota Opsnal Sat Polairud Polresta Banjarmasin lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan narkoba jenis sabu-sabu di Pesisir Sungai Martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 12.50 WITA, Anggota Sat Polairud Polresta Banjarmasin IPDA PUJO DEWANTO telah melakukan

Hal. 13 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



penangkapan pelaku penjual narkoba jenis sabu-sabu dan pemantauan ke sekitar lokasi dan kemudian Anggota Opsnal melihat terduga melakukan gerak-gerik mencurigakan dan setelah itu anggota mengikuti saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan berhenti di Pesisir Sungai Martapura tepatnya di Jl. P. Antasari No. 86 A Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu anggota mencoba melakukan interogasi dan pengeledahan di badan pelaku dan ditemukan barang bukti berupa paket sabu, lalu setelah melakukan pengembangan jam 13.25 di TKP kedua anggota mengamankan Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) bertempat pada sekitar Pesisir Sungai Veteran tepatnya di Jl. Veteran Komplek Sepakat Rt. 23 No. 98 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan anggota melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Subnit Lidik mendapati dan mengamankan terduga pelaku a.n SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) setelah itu melakukan pengeledahan di rumah terduga pelaku, kemudian ditemukan barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti di antaranya berupa narkoba diduga jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor 11,38 gram dan berat bersih 10,38 gram beserta barang bukti lainnya yang terlampir dalam kolom barang bukti, dan langsung mengamankan barang bukti terlampir beserta barang bukti terlampir di kolom barang bukti dibawa ke kantor Sat Polairud Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, seitar pukul 12.50 WITA. Di pesisir sungai martapura Jl. Pangeran Antasari Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saksi diamankan seorang diri setelah itu saksi dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa barang bukti yang di sita polisi dari saksi berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram.

Hal. 14 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp : 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288.
- Uang sebesar Rp. 108.000, - (seratus delapan ribu rupiah) di duga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkoba.
- 1 (satu) obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol tempat menyimpan 1 paket sabu.
- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803.
- 1 (satu) buah tas weixer warna coklat, dan
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- Sedangkan tempat saksi menyimpan barang bukti tersebut
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,81 gram dan berat bersih 0,49 gram, dijelaskan untuk 1 (satu) paket narkoba didalam di bungkus wafer menyimpan tempat 1 paket narkoba saksi simpan di dashboard sepeda motor honda beat warna merah nopol KH 4765 Y dengan No Rangka MH1JFR116GK370389 dan No Mesin JFR1E1365803 yang saksi kendarai, untuk 1 (satu) paket saksi simpan di tempat obat asma merk Symbicort budesonide/formoterol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37F warna gold no hp: 082159259017 no imei 1: 862988035069296 imei 2: 862988035069288 serta Uang sebesar Rp. 108.000, - (Seratus delapan ribu rupiah) dan yang saksi simpan didalam tas weixer warna coklat yang saksi dislempangkan di badan saksi.
- Bahwa barang bukti sabu yang disita polisi dari saksi tersebut saksi dapatkan dari kenalan yang bernama Terdakwa SURYADI dan untuk sabu-sabu tersebut rencananya akan saksi berikan kepada teman saksi yang bernama Sdr. FIFI (daftar pencarian orang) yang sebelumnya meminta saksi untuk membeli dari Terdakwa SURYADI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURYADI sekitar empat bulan yang lalu dan saksi kenal dengan Terdakwa SURYADI karena saksi sebelumnya sudah kenal dengan adiknya Terdakwa SURYADI.

Hal. 15 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli dari Terdakwa SURYADI seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin TIKAN (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp. Sepakat IV A Rt. 23 No. 98 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau di rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena diduga ikut terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr.
 - 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip,
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru,
 - 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu,
 - 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkoba sabu.

Sedangkan tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut

- 4 (empat) paket narkoba diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr Terdakwa simpan di dalam 1 buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkoba sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu Terdakwa sembunyikan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di rumah Terdakwa.
- Untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru ada Terdakwa pegang di tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut dengan sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga hp tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HAPID (daftar pencarian orang) sekitar dua minggu yang lalu, dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama ARIF yang terlebih dahulu pernah membeli sabu-sabu dari HAPID. Kemudian Terdakwa berikan nomor telpon HAPID namun Terdakwa tidak

Hal. 16 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat nomor telponnya sering berganti-ganti dan Terdakwa pernah bertemu dengan HAPID dua kali di Jl. Veteran Gg. Sepakat.

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari HAPID seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar separuh atau Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya rencananya baru akan Terdakwa lunasi setelah sabu-sabu tersebut laku Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari HAPID yang telah disita polisi tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat yang pada awalnya sebanyak kalau tidak salah 10,5 gram yang dibagi dalam empat kantong/plastik klip dan Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dari HAPID.

- Bahwa serah terima sabu-sabu dan uang pembelian sabu antara Terdakwa dengan HAPID dengan cara di ranjau atau kami tidak bertemu langsung, melainkan uang pembelian akan Terdakwa letakkan di tempat HAPID meletakkan sabu, dalam perkara ini lokasi yang kami sepakati di sekitar Jl. Veteran Gg. Sepakat di dekat tiang listrik. Setelah Terdakwa meletakkan uang pembelian sabu Terdakwa yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok bekas, kemudian Terdakwa ambil paketan sabu dari HAPID yang dibungkus kotak rokok bekas juga, setelah itu Terdakwa pergi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat, Terdakwa membeli sabu-sabu dari HAPID dan Terdakwa saat itu Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 10 gram namun Terdakwa diberi lebih/bonus sekitar 0,5 gram supaya Terdakwa mau berlangganan dengan HAPID. Setelah serah terima sabu dan uang dengan cara di ranjau kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian untuk sabu sebanyak 10 gram Terdakwa bagi menjadi 4 paket dalam plastik klip atau masing-masing paket sebanyak 2,5 gram. Baru pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 10.00 WITA sewaktu Terdakwa dirumah Terdakwa, Terdakwa di telpon saksi FIRMAN dan katanya mau membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 0,50 gram, kemudian saksi FIRMAN mengirim bukti transfer Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi FIRMAN mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa setelah bertemu dengan saksi FIRMAN, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepadanya seberat 0,50 gram. Terdakwa juga ada memberi

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk komisi atau bonus untuk dia. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp. Sepakat Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sewaktu Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tiba-tiba ada polisi menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti sebagai mana telah Terdakwa jelaskan diatas dan saat Terdakwa mau dibawa ke kantor polisi Terdakwa melihat saksi FIRMAN telah bersama dengan polisi. Kemudian Terdakwa dan saksi FIRMAN dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Veteran Gang Sepakat Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. HAPID (daftar pencarian orang) yang mana saat itu Terdakwa diberi bonus sabu-sabu oleh. HAPID dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram agar Terdakwa mau berlangganan sabu-sabu dengan HAPID, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada HAPID, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip atau masing-masing paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 wita, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS mengirim bukti transfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa juga memberikan bonus kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.25 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO telah mengamankan saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang Terdakwa pegang ditangannya yang mana sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga layar Hp tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 (lima) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa ada diperlihatkan surat perintah tugas oleh petugas Kepolisian tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga dapat membiayai kehidupan sehari-hari.

Hal. 19 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan mendapatkan vonis 6 tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) Plastik klip besar berisikan 5 (lima) Plastik klip;
- 1 (satu) Buah HP merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) Plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu;
- 1 (satu) Buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu yang mempunyai berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji test kit, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram untuk dimusnahkan
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0566 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan: 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 10,38 Gram adalah benar kristal Metamfetamina = positif, terdaftar

Hal. 20 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp. Sepakat IV A Rt. 23 No. 98 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau di rumah Terdakwa, Terdakwa SURYADI ditangkap oleh anggota polisi karena diduga ikut terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr.
 - 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip,
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru,
 - 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu,
 - 1 (satu) buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu.

Sedangkan tempat Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut

- 4 (empat) paket narkotika diduga jenis sabu berat kotor 11,38 gr dan berat bersih 10,38 gr Terdakwa simpan di dalam 1 buah kotak hitam tempat menyimpan paket narkotika sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar buat menyimpan 4 paket sabu Terdakwa sembunyikan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di rumah Terdakwa.
- Untuk 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru ada Terdakwa pegang di tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru tersebut dengan sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga hp tersebut layarnya pecah dan tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan HAPID (daftar pencarian orang) sekitar dua minggu yang lalu, dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama ARIF yang terlebih dahulu pernah membeli sabu-sabu dari HAPID. Kemudian Terdakwa berikan nomor telpon HAPID namun Terdakwa tidak ingat nomor telponnya sering berganti-ganti dan Terdakwa pernah bertemu dengan HAPID dua kali di Jl. Veteran Gg. Sepakat.

Hal. 21 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa beli dari HAPID seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar separuh atau Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya rencananya baru akan Terdakwa lunasi setelah sabu-sabu tersebut laku Terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari HAPID yang telah disita polisi tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat yang pada awalnya sebanyak kalau tidak salah 10,5 gram yang dibagi dalam empat kantong/plastik klip dan Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dari HAPID.
- Bahwa benar serah terima sabu-sabu dan uang pembelian sabu antara Terdakwa dengan HAPID dengan cara di ranjau atau kami tidak bertemu langsung, melainkan uang pembelian akan Terdakwa letakkan di tempat HAPID meletakkan sabu, dalam perkara ini lokasi yang kami sepakati di sekitar Jl. Veteran Gg. Sepakat di dekat tiang listrik. Setelah Terdakwa meletakkan uang pembelian sabu Terdakwa yang Terdakwa bungkus dengan kotak rokok bekas, kemudian Terdakwa ambil paketan sabu dari HAPID yang dibungkus kotak rokok bekas juga, setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar 13.00 WITA di Jl. Veteran Gg. Sepakat, Terdakwa membeli sabu-sabu dari HAPID dan Terdakwa saat itu Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 10 gram namun Terdakwa diberi lebih/bonus sekitar 0,5 gram supaya Terdakwa mau berlangganan dengan HAPID. Setelah serah terima sabu dan uang dengan cara di ranjau kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian untuk sabu sebanyak 10 gram Terdakwa bagi menjadi 4 paket dalam plastik klip atau masing-masing paket sebanyak 2,5 gram. Baru pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 10.00 WITA sewaktu Terdakwa di rumah Terdakwa, Terdakwa di telpon saksi FIRMAN dan katanya mau membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 0,50 gram, kemudian saksi FIRMAN mengirim bukti transfer Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu saksi FIRMAN mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa setelah bertemu dengan saksi FIRMAN, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepadanya seberat 0,50 gram. Terdakwa juga ada memberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN untuk komisi atau bonus untuk dia. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28

Hal. 22 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2025 sekitar pukul 13.25 WITA di Jl. Veteran Komp. Sepakat Rt.23 No.98 Kel.Kuripan Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sewaktu Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tiba-tiba ada polisi menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti sebagai mana telah Terdakwa jelaskan diatas dan saat Terdakwa mau dibawa ke kantor polisi Terdakwa melihat saksi FIRMAN telah bersama dengan polisi. Kemudian Terdakwa dan saksi FIRMAN dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Veteran Gang Sepakat Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. HAPID (daftar pencarian orang) yang mana saat itu Terdakwa diberi bonus sabu-sabu oleh. HAPID dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram agar Terdakwa mau berlangganan sabu-sabu dengan HAPID, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada HAPID, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip atau masing-masing paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 wita, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan ingin membeli sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, kemudian saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS mengirim bukti transfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa juga memberikan bonus kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.25 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan

Hal. 23 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO telah mengamankan saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang Terdakwa pegang ditangannya yang mana sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga layar Hp tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 (lima) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa ada diperlihatkan surat perintah tugas oleh petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas adalah salah dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga dapat membiayai kehidupan sehari-sehari.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan mendapatkan vonis 6 tahun.

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Hal. 25 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini ada atau tidaknya hak tersebut dapat dilihat melalui kepemilikan izin apabila ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur “melawan hukum” dimaksudkan bahwa perbuatan memenuhi rumusan delik yang telah ditentukan oleh undang-undang serta dapat dipidana karena melanggar dan/atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (toegeening wederctelik) adalah pengusaaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589).

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan.” Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan Hukum Formil bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran.

1. Ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif di mana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang undang sebagai perbuatan yang di larang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan yang tercela serta di anggap bersifat melawan hukum.
 2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum.
- maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Hal. 26 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan/atau melawan hukum terwujud apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Veteran Gang Sepakat, Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) telah tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. HAPID (DPO), serta menerima tambahan sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebagai bonus. Setelah menyerahkan uang kepada Sdr. HAPID, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumahnya dan secara sadar menyimpan serta membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket, padahal Terdakwa tidak memiliki izin, kewenangan, maupun hak yang sah untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa yang berada di rumahnya kembali tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS setelah menerima uang hasil penjualan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), serta memberikan bonus berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan, melainkan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan peredaran Narkotika secara melawan hukum.

Hal. 27 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.25 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO telah mengamankan saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang Terdakwa pegang ditangannya yang mana sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga layar Hp tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 (lima) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari Pasal ini telah terpenuhi maka unsur Pasal ini telah terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Hal. 28 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, di mana harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, namun tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain selama yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membeli /mem•be•li/ v adalah: memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian sedangkan yang dimaksud dengan menjual /men•ju•al/ v adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang: menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang dimaksud dengan menerima /me•ne•ri•ma/ adalah: menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan menukar /me•nu•kar/ v 1 mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Adapun pengertian menyerahkan /me•nye•rah•kan/ v 1 memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), di mana merujuk pada Pasal 1475 KUHPdata, disebutkan mengenai pengertian penyerahan, yaitu “Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif, maka semua unsur yang dirumuskan tidak harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

Hal. 29 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Veteran Gang Sepakat, Terdakwa SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) telah melakukan perbuatan membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. HAPID (DPO), serta menerima tambahan sabu-sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebagai bonus. Setelah transaksi tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke rumahnya dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket, yang menunjukkan adanya tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kembali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram kepada saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, setelah menerima pembayaran sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), serta memberikan bonus berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersebut secara nyata merupakan tindakan menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada pihak lain.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 13.25 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Komplek Sepakat IV A Rt.23 No.98 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin diantaranya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO yang mana sebelumnya saksi RACHMAN Bin SYAHROJIE dan saksi M. BIMANTORO, S.H., Bin RUSLAN GUNARJO telah mengamankan saksi MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin MUHAMMAD YUNUS, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang Terdakwa pegang ditangannya yang mana sengaja Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa lipat dengan paksa sehingga layar Hp tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi, kemudian ditemukan pula barang bukti berupa : 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisikan 5 (lima) plastik klip dan 1

Hal. 30 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



(satu) plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari tempat menyimpan barang bekas di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 38 serta Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium melalui persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen resmi yang sah. Dengan demikian, hak penguasaan maupun pemanfaatan Narkotika Golongan I adalah terbatas dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Adapun merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan secara terbatas

Hal. 31 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0566 tanggal 03 September 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian, Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Uji yang dilakukan Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamina = Positif	Positif jika mengandung	MA PPOM N No. 13/N/0 1 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh KHAIRUDDIN selaku Penyidik Pembantu yang menimbang, SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) selaku Terdakwa, FERRY GUNAWAN dan RACHMAN selaku saksi-saksi, telah melakukan Penyisihan barang bukti sebagaimana hasil dari benda yang disita dari Terdakwa An. SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm) berupa: 4 (empat) paket sabu-sabu yang mempunyai berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dengan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarbaru dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji test kit, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua dua) gram untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa unsur **"Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana

Hal. 33 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal 114 ayat (2) dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak pada ayat (1) (Kategori VI) ditambah sepertiga, denda maksimum hingga kategori VI (dan penambahannya jika diatur spesifik)

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus,

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) Paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram, 1 (satu) Plastik klip besar berisikan 5 (lima) Plastik klip, 1 (satu) Buah HP merk Oppo warna biru, 1 (satu) Plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) Buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu, adalah barang yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Als YADI Bin TIKAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **190 (seratus sembilan puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket Narkotika diduga jenis sabu dengan berat kotor 11,38 (sebelas koma tiga delapan) gram dan berat bersih 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram;

Hal. 36 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip besar berisikan 5 (lima) Plastik klip;
- 1 (satu) Buah HP merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) Plastik klip besar untuk menyimpan 4 (empat) paket sabu;
- 1 (satu) Buah kotak hitam tempat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 oleh Kami, Ariyas Dedy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Depa Indah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arsyad, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

ttd

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aulia Rahmi, S.H.

Hal. 37 dari 37 Hal.Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)